

CONTRATADA

Nome	GT3 Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial Ltda -----
Endereço	Rua Frei Eugenio, 541, sala 4, Bairro Centro - Flores da Cunha - RS, CEP 95.270-000 -----
CNPJ nº	22.152.567/0001-16 -----

Representada neste ato na forma de seu Contrato Social.

CONTRATANTE

Nome	-----
Endereço	-----
CNPJ nº	-----

Representada neste ato na forma de seu Contrato Social e/ou Estatuto Social.

As **PARTES** acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria que se regerá pelas cláusulas e condições descritas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO.

O presente Contrato na modalidade MENSAL tem como objeto a prestação de serviço pela **CONTRATADA** de serviços de assessoria e consultoria ao **CONTRATANTE** na área de gestão de documentação. O serviço acertado neste instrumento consistirá em:

- Implementar o Portal de Terceiros na empresa **CONTRATANTE**, através de liberação de usuário e senha de acesso ao sistema, e, empresas onde o **CONTRATANTE** possa prestar serviços.
- Orientar e dar o treinamento no uso do sistema GT Soft para a **CONTRATANTE** ou para empresa onde o mesmo possa prestar serviços.
- Avaliar o(s) documento(s) da empresa **CONTRATANTE** e de seu(s) funcionário(s) de acordo com a atividade desenvolvida por esta com base no contrato social, PPRA – Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes/ PGR – Programa Geral de Riscos, e, PCMSO – Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou, PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, quando aplicável.
- Emitir parecer técnico da avaliação do(s) documento(s) apresentado(s) pela **CONTRATANTE**, quando for o caso, baseado na atividade que este realiza e de acordo com o PPRA e PCMSO ou PCMAT destes, quando aplicável.
- Disponibilizar a consulta do(s) documento(s) postado pela **CONTRATANTE** no sistema GT Soft conforme o prazo legal para cada documento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

A **CONTRATADA** se obriga a acompanhar todos os atos relacionados com o serviço de assessoria descrito na Cláusula Primeira executando as tarefas necessárias de acordo com os parágrafos seguintes.

Parágrafo primeiro: a **CONTRATADA** utilizará corpo técnico especializado para a realização dos serviços contratados.

Parágrafo segundo: a **CONTRATADA** é responsável pela avaliação do documento postado pelo **CONTRATANTE** no portal do GT Soft.

Parágrafo terceiro: quando houver necessidade de emitir parecer técnico sobre determinado documento, o mesmo será feito através de avaliação que será postada no sistema GT Soft para consulta das partes envolvidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES.

É de responsabilidade da **CONTRATANTE** autorizar o cadastramento do responsável no sistema GT Soft. A autorização deverá ser por escrito, e deve ser enviada ao endereço de e-mail cadastro@gttres.com.br, com as seguintes informações:

- Nome da empresa, contendo Razão Social, número do CNPJ e endereço completo.
- Nome completo, número do CPF, e-mail e telefone do contato/responsável que terá acesso ao sistema GT Soft.
- Data da solicitação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

A **CONTRATANTE** obriga-se a:

- Efetuar o pagamento dos valores nos moldes e condições especificadas na Cláusula Oitava.
- Indicar responsável para apurar eventuais desacordos entre as partes.
- Apresentar à **CONTRATADA** os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de assessoria, quando solicitada.
- Ao ressarcimento dos gastos efetuados pela **CONTRATADA**, por via aérea ou terrestre, e despesas de alimentação, desde que previamente autorizada pela **CONTRATANTE**.
- Disponibilizar salas de treinamento com recursos multimídia para a realização dos treinamentos.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DOCUMENTOS.

O(s) documento(s) que será solicitado da empresa **CONTRATANTE**, e do sócio (s) proprietário(s) e de seu(s) funcionário(s), quando houver, é definido da seguinte forma:

- Da empresa:** os documentos a serem anexados no portal de terceiros, GT Soft, tem origem a partir do preenchimento do “Questionário do Grau de Risco” no referido portal.
- Do(s) funcionário(s) ou sócio proprietário(s):** os documentos a serem anexados no sistema GT Soft tem origem na função que o sócio proprietário(s) ocupa, ou, quando for o caso, da função que seu(s) funcionário(s) exerce(m).

Parágrafo único: A **CONTRATADA** deve manter atualizada no sistema GT Soft sempre que houver troca de função do sócio proprietário(s) ou de seu(s) funcionário(s), e nova documentação com esta alteração deverá ser postada no sistema GT Soft para nova validação.

CLÁUSULA SEXTA – DA VALIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS – PRAZO.

O prazo para verificação e validação do documento após ter sido postado no sistema GT Soft, é de:

SERVIÇO	PRODUTO	PRAZO
Cadastrar NOVA empresa	Cadastro inicial	D + 1
Validar documentação da NOVA empresa e do(s) funcionário (s)	Análise de informações e documentos cadastrados	D + 4
Validar documentação periodicamente da Empresa	Documentos e informações revalidadas	D + 2
Validar documentação periodicamente do(s) funcionário(s)	Documentos e informações revalidadas	D + 1

Observações:

- Não se considera para efeito de cadastro ou validação de documentos finais de semana ou feriados/feriadões.
- Se a documentação postada não estiver de acordo ou não anexado ocasionará atraso na validação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.

A **CONTRATANTE** declara para fins de direito, sob as penas da lei, que todas as informações e documentos postados no GT Soft são verdadeiras e autênticas, declarando que é responsável pela veracidade das mesmas e tem ciência que a falsidade de algum documento ou informação configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, e, poderá ser passível de apuração na forma da Lei.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR.

Pela prestação dos serviços acertados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal conforme o número de pessoas ativas no portal naquele mês de acordo com o enquadramento da tabela abaixo:

Nº de funcionários DE	Nº de funcionários ATÉ	Valor Mensal
1	5	R\$ 70,80
6	8	R\$ 103,77

9	10	R\$ 136,12
11	15	R\$ 203,64
16	20	R\$ 263,00
21	25	R\$ 292,00
26	30	R\$ 352,80
31	35	R\$ 392,36
36	40	R\$ 448,32

Parágrafo primeiro: será concedido desconto de 50% a partir da quarta faixa (acima de 11 pessoas ativas).

Parágrafo segundo: a cobrança será feita mensalmente com fechamento no dia 15 de cada mês, sendo o vencimento no ultimo dia útil do mês corrente.

Parágrafo terceiro: estão incluídos no preço ajustado no presente contrato todos os custos de mão-de-obra e encargos sociais, locação do servidor, manutenção do sistema e treinamentos necessários, e os serviços de consultoria e assessoria conforme previsto na **CLAUSULA PRIMEIRA** para a realização do objeto do presente instrumento contratual.

Parágrafo quarto: é facultado a **CONTRATADA**, face ao inadimplemento do pagamento, independente de aviso ou interpelação judicial, cobrar da **CONTRATANTE** o valor do débito acrescido das seguintes sanções:

- Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do saldo devido, uma única vez, no dia seguinte ao do vencimento.
- Pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês *pro rata die*, devidos do dia seguinte ao vencimento até a data efetiva da liquidação do débito.

Parágrafo quinto: a **CONTRATADA**, em caso de inadimplência da **CONTRATANTE**, poderá suspender os serviços depois de decorridos 7 (sete) dias da falta de pagamento mediante comunicação prévia.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

Os valores a que se refere à CLAUSULA anterior serão reajustados anualmente no mês de **fevereiro**. O reajuste terá como indexador o **INPC** - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou, pelo índice que vier a substituí-lo. Poderá ainda ser considerado outros fatores que impactam diretamente no custo como por exemplo, a variação cambial.

CLÁUSULA DECIMA – MODALIDADE DO CONTRATO / PRAZO DE VIGÊNCIA.

A modalidade a que refere este contrato conforme a CLAUSULA PRIMEIRA, caput, e sua vigência são de acordo com as definições abaixo:

O contrato terá duração de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato ficando o mesmo prorrogado automaticamente, desde que não seja denunciado dentro do prazo de 30 (trinta) dias antes do término do mesmo por uma das partes.

Parágrafo primeiro: o contrato poderá também ser rescindido pelas **PARTES** em qualquer momento, não obstante a outra **PARTE** deverá ser avisada, previamente, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias de antecedência. Poderá também ser rescindido de forma motivada por qualquer das **PARTES**, quando houver descumprimento contratual da(s) Clausula(s) prevista(s) no presente Contrato, imediatamente ao recebimento de comunicação escrita.

Parágrafo segundo: caso a **CONTRATADA** ou a **CONTRATANTE** entre em processo de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, a qualquer tempo, o presente contrato será rescindido sem o pagamento de qualquer indenização.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO.

A **CONTRATADA** atenderá em horário comercial, das 7h30 às 11h50 e das 13h15 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO e DISPONIBILIDADE DO SISTEMA.

É de responsabilidade da **CONTRATADA** a disponibilidade e comunicação do sistema GT Soft, bem como, o armazenamento dos documentos em servidor dedicado para esta aplicação.

Parágrafo primeiro: todo e qualquer problema de disponibilidade, ou, dificuldade na consulta de algum documento deve ser relatado diretamente a **CONTRATADA** que buscará a solução do mesmo.

Parágrafo segundo: o tempo para solução do problema varia de acordo com a complexidade do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS FORTUITOS OU FORÇA MAIOR.

Os problemas técnicos ou de comunicação de dados que forem originados por eventos alheios a vontade da **CONTRATADA** em relação ao objeto deste contrato serão considerados justificados e não qualificados como inadimplemento contratual, se provocados por fatos ou atos decorrentes de caso fortuito ou de força maior, tal como definidos no artigo 393, parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES CIVEIS, FISCAIS E TRABALHISTAS.

Se terceiros, a União, o Estado, o Município e/ou os empregados de uma das **PARTES** propuserem contra a outra **PARTE** ações sejam elas de cunho cível, fiscal, trabalhista, ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, desde já a **PARTE** que deu causa se obriga a requerer em juízo a exclusão das outra **PARTE** do feito, assumindo todos os ônus decorrentes desses eventuais processos, inclusive o pagamento integral de toda e qualquer parcela, custas judiciais, extrajudiciais e honorários advocatícios que, porventura, sejam exigidos da **PARTE** indevidamente acionada. Caso a **PARTE** inocente seja condenada ao pagamento de qualquer valor, a **PARTE** responsável se obriga a pagar a outra **PARTE**, tão logo esta lhe exigir o valor pleiteado em juízo pelos respectivos requerentes, além dos acréscimos legais. Para todos os efeitos legais, a **PARTE** que deu causa é considerada como única e exclusiva responsável por quaisquer reivindicações ou ônus que vierem a ser imputada a outra **PARTE**, a qualquer época, decorrentes de tais reivindicações judiciais ou extrajudiciais, principalmente nas áreas cível, fiscal e trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO DE DIREITOS.

É expressamente proibido ceder ou transferir o presente contrato, bem como ceder senha e usuário a outrem, bem como sublocar o seu objeto, sem a prévia e expressa autorização escrita das **PARTES**, sob pena de rescisão contratual de pleno direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE.

A **CONTRATADA** compromete-se a manter em sigilo sobre todas as informações que tenha recebido ou venha a receber da **CONTRATANTE**, incluindo, sem se limitar a, toda informação contábil, financeira, técnica e/ou mercadológica, referente aos equipamentos e processos, presentes e futuros, planos de negócios, documentos ou dados relativos a planos, processos, projetos, custos, equipamentos, operações e/ou de prestadores de serviço da **CONTRATANTE** e/ou suas subsidiárias, controladas ou coligadas, bem como todas e quaisquer informações visuais que a **CONTRATADA** possa receber em virtude de visitas efetuadas as instalações da **CONTRATANTE**.

Parágrafo único: as **PARTES** declaram compreender que o sigilo e a confidencialidade permanecerão em vigor por período indeterminado, independentemente da rescisão deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.

As **PARTES** ajustam o compromisso de cumprimento integral dos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18) a partir da data de sua vigência, bem como do DPA - Acordo para Tratamento e Proteção dos Dados Pessoais (documento disponível no Portal de Terceiros – na pasta Manuais do Sistema) aplicável para a presente relação contratual, com a finalidade de garantir

a privacidade, sigilo, controle e segurança de todos os dados pessoais transmitidos no âmbito deste Contrato, protegendo-os de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Parágrafo primeiro: a **CONTRATANTE**, por força do presente contrato atuará como Controladora dos dados pessoais, declarando estar adequada e em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, sendo a única e exclusiva responsável por todos os dados por ela lançados no Portal de Terceiros, objeto do presente contrato, declarando ainda que os dados por ela lançados estão devidamente enquadrados nos dispositivos da Lei 13.709/20189, declarando desde já possuir o consentimento do titular dos dados ou observar outra base legal prevista na Lei Geral de Proteção de Dados.

Parágrafo segundo: a **CONTRATADA**, por força do escopo contratual, atuará como Operadora dos dados fornecidos pela **CONTRATANTE**, realizando o Tratamento de Dados Pessoais necessário para a consecução do contrato ou mediante decisões próprias de Tratamento, de acordo com o estabelecido na LGPD.

Parágrafo terceiro: é responsabilidade da **CONTRATANTE**, além das determinações previstas no Acordo para Tratamento e Proteção dos Dados Pessoais (disponível no Portal de Terceiros):

- a) A criação de canais para que os titulares possam exercer seus direitos previstos no Artigo 17 da Lei 13.709/2018, como por exemplo, mas não se restringindo aos direitos de retificação dos dados do titular,
- b) É de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA** a reparação de danos ao titular dos dados pela exposição indevida dos dados compartilhados pela **CONTRATANTE** junto à **CONTRATADA**, salvo quando for constatada a culpa exclusiva da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS.

O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas **PARTES** e obriga seus sucessores a qualquer título.

Parágrafo único: quaisquer alterações nas condições deste contrato, só terão eficácia jurídica se efetuadas através de instrumento escrito, devidamente assinado pelos representantes legais das **PARTES**.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO.

Fica eleito o foro da comarca de Flores da Cunha – RS para dirimir qualquer questão que possa advir da inobservância das obrigações estabelecidas neste contrato, renunciando as **PARTES** a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As **PARTES** declaram e aceitam a assinatura eletrônica como manifestação válida de vontade por estarem assim justos e contratados para que produzam os efeitos previstos em Direito, juntamente com 2 (duas) testemunhas que também o firmam. Podem, alternativamente, assinar este contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Flores da Cunha, 7 de junho de 2021.

CONTRATADA

Representante Legal da CONTRATADA	
Testemunha da CONTRATADA	

CONTRATANTE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Nome Legível Representante Legal• Nº CPF• Assinat. Representante Legal | |
|--|--|

TESTEMUNHA DO CONTRATANTE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Nome Legível da Testemunha• Nº CPF• Assinatura Testemunha | |
|---|--|